

Gemeinde Seddiner See

Die Bürgermeisterin

Kähnsdorf · Neuseddin · Seddin

Telefon: (033205) 536-0

E-Mail: info@seddiner-see.de

Internet: www.seddiner-see.de



Satzung über die Straßenreinigung in der Gemeinde Seddiner See (Straßenreinigungssatzung)

Auf der Grundlage §§ 3 und 28 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), geändert durch Gesetz vom 02. April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8] sowie des § 49 a des Brandenburgischen Straßengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 (GVBl./09, [Nr. 15], S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 5 Abs. 6 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S.79), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Seddiner See in der Sitzung am 01.07.2025 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

- (1) Die innerhalb der Ortslage in der Gemeinde Seddiner See gelegenen öffentlichen Straßen unterliegen der Reinigungspflicht. Die Reinigungspflicht umfasst die Straßenreinigung sowie den Winterdienst auf den Fahrbahnen, Geh-/ und Radwegen und auf dem jeweiligen Straßenbegleitgrün. Die Straßenreinigung der Gemeinde Seddiner See beinhaltet die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, welche die Hygiene oder das Ortsbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können. Der Winterdienst beinhaltet das Schneeräumen sowie Bestreuen insbesondere an den gefährlichen Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte.
- (2) Die Gemeinde Seddiner See ist berechtigt, Reinigungspflichten auf öffentlichen Straßen im Rahmen des Brandenburgischen Straßengesetzes auf die Eigentümer erschlossener Grundstücke zu übertragen.
- (3) Erschlossen im Sinne der Straßenreinigungssatzung ist ein Grundstück, wenn es rechtlich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit zur Straße hat und dadurch eine innerhalb der geschlossenen Ortslage übliche und sinnvolle Grundstücksnutzung ermöglicht wird.
- (4) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, Wege und Plätze, die nach dem Brandenburgischen Straßengesetz dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind. Sofern ein Gehweg nicht vorhanden ist, gilt ein Streifen von jeweils 1,5 m Breite parallel zur Grundstücksgrenze als Gehweg.
- (5) Anlieger im Sinne der Satzung ist der Grundstückseigentümer des an der Straße liegenden Grundstückes. Besteht für das Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nutzungsrecht für die in § 9 des Sachenrechtsbereinigungsgesetzes (SachenRBERG) genannten natürlichen oder juristischen Personen des privaten oder öffentlichen Rechts, so tritt an die Stelle des Eigentümers nach Satz 1 der Erbbauberechtigte oder der Nutzungsberechtigte; bei ungeklärten Eigentumsverhältnissen nimmt derjenige die Pflichten des Eigentümers wahr, der die tatsächliche Sachherrschaft über das Grundstück ausübt.

§ 2 Übertragung der Reinigungspflichten auf die Anlieger

Die Reinigung und Winterwartung der Straßen werden in dem in §§ 3 und 4 festgelegtem Umfang dem Anlieger gemäß § 1 Pkt. 5 dieser Satzung der erschlossenen Grundstücke auferlegt. Dabei bestimmt die Gemeinde Seddiner See nach pflichtgemäßem Ermessen unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht Umfang, Art und Turnus der Reinigungs-, Streu- und Schneeberäumungsmaßnahmen.

§ 3 Art und Umfang der Reinigungspflichten

- (1) Die Reinigungspflicht umfasst die Reinigung der vor dem Grundstück verlaufenden Fahrbahn, Geh- und Radweg, einschließlich Rinnstein sowie Sicherheits- und Parkstreifen und unselbständige Grünanlagen (Straßenbegleitgrün). Grundsätzlich erfolgt die Reinigung bei Bedarf, jedoch mindestens einmal monatlich. Laub und andere Verschmutzungen sind unverzüglich zu beseitigen, wenn sie eine Verkehrsgefährdung darstellen (Rutsch- und Stolpergefahr). Die Reinigungsarbeiten sind ausschließlich an Werktagen (Montag bis Samstag) durchzuführen. Bei offensichtlichen Verschmutzungen sind Fahrbahn und Gehwege ebenfalls unverzüglich zu reinigen.
Hiervon ausgenommen sind die Fahrbahnen, die in dem als Anlage aufgeführten Straßenverzeichnis aufgezählt sind und durch die Gemeinde gereinigt werden. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.
- (2) Sofern ein Gehweg nicht vorhanden ist, gilt ein Streifen von jeweils 1,5 m Breite parallel zur Grundstücksgrenze als Gehweg.
- (3) Kehricht und sonstiger Unrat ist nach Beendigung der Säuberung unverzüglich durch den Anlieger von den öffentlichen Verkehrsflächen zu entfernen und gemäß den gesetzlichen Regelungen zur Abfallentsorgung zu entsorgen. Von den Grünstreifen, Randstreifen, Geh- und Radwegen und von den Grundstücken darf das Laub nicht auf die Fahrbahn verbracht werden.
- (4) Ebenso haben die Anlieger das Laub von Straßenbäumen zusammen zu harken/ fegen und am Straßenrand abzustellen. Das Laub wird durch die Gemeinde abgeholt. Private Gehölze, oder sonstiger Bewuchs, welcher die allgemeine Verkehrssicherheit durch Sichteinschränkungen und Bewegungsfreiheit behindert oder gefährdet sind ständig zu entfernen bzw. zu beschneiden.
- (5) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach Abs. 2 verpflichteten Anlieger nicht von seiner Reinigungspflicht.
- (6) Gossen, Rinnen, Einläufe in Kanalisationsanlagen, Schachtabdeckungen, Schieberklappen, andere Schalt- und Absperrvorrichtungen für öffentliche Versorgungsleitungen, Hydranten und Baumscheiben sind von Ablagerungen einschließlich Laubansammlungen freizuhalten. Insbesondere ist der Grünwuchs in den Rinnsteinen zu entfernen.
- (7) Bei der Reinigung ist einer übermäßigen Staubentwicklung durch Besprengen mit Wasser vorzubeugen, soweit nicht besondere Umstände (z. B. Frost) entgegenstehen.
- (8) Die zu reinigenden Flächen dürfen nicht beschädigt werden.
- (9) Bei einer Hilfestellung durch Dritte geht die Reinigungspflicht nicht über, sondern verbleibt beim Anlieger. Dieser haftet dann auch für das Handeln des Dritten. Auf Antrag des Anliegers kann jedoch auch ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber der Gemeinde Seddiner See mit deren Zustimmung die Reinigungspflichten und/oder den Winterdienst übernehmen.

§ 4 Art und Umfang der Winterwartung

- (1) Die Winterwartung umfasst bei Eis- und/oder Schneeglätte die Freihaltung und Bestreuung des vor dem Grundstück verlaufenden Geh-, oder Geh- und Radweges in einer Breite von mindestens 1,50 Meter. Hiervon ausgenommen sind die Fahrbahnen ohne Parkbuchten, Geh- und Radwege, die in dem als Anlage aufgeführten Straßenverzeichnis aufgezählt sind und durch die Gemeinde im Winter gewartet werden.
- (2) Sofern ein Gehweg beidseitig nicht vorhanden ist, gilt ein Streifen von jeweils 1,5 m Breite parallel zur Grundstücksgrenze als Gehweg.
- (3) Der Schnee des Gehweges ist an der Seite des Gehwegs anzuhäufen, die dem eigenen Anliegergrundstück am nächsten ist. Wo dies nicht möglich ist, ist er so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird.
- (4) Die Beräumung und Bestreuung hat so zu erfolgen, dass die Geh- und Radwege von den Verkehrsteilnehmern bei Beachtung der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt gefahrlos benutzt werden können und ein Begegnungsverkehr möglich ist.
- (5) Die Einläufe von Entwässerungsanlagen und Hydranten sind von Eis und/oder Schnee freizuhalten. Eis und/oder Schnee von den Grundstücken dürfen nicht auf den Gehweg oder die Fahrbahn geschafft werden.
- (6) Der Anlieger hat die erforderlichen Streumittel selbst zu beschaffen, zu bevorraten und zum Ende des Winters aufzunehmen und zu entsorgen. In Vorbereitung auf die Winterperiode kann die Gemeinde an zentralen Stellen für die Bevorratung der Grundstückseigentümer Streusand zur Verfügung stellen.
- (7) Die Bestreuung hat mit abstumpfenden Mitteln zu erfolgen. Die Verwendung von Asche, Sägespänen, Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen, mit Ausnahme zugelassener Feuchtsalzgemische, ist verboten. Ausnahmsweise können Salz oder sonstige auftauende Stoffe verwendet werden:
 - a) an besonders gefährlichen Stellen des Gehweges, wie auf Treppen, Rampen, Brückenauf- und -abgängen, starken Gefällen- bzw. Steigungsstrecken
 - b) zur Freihaltung von Eis und/oder Schnee bei öffentlichen Versorgungsanlagen, z.B. Schieberkappen, Hydranten sowie
 - c) in besonders klimatischen Ausnahmefällen (z.B. Eisregen), in denen durch Einsatz von abstumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist.
- (8) Ist der Winterdienst für die Fahrbahn auf die Grundstückseigentümer übertragen, so sind bei Eis- und/oder Schneeglätte, gekennzeichnete Fußgängerüberwege, Querungshilfen über die Fahrbahn und Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder -einemündungen der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auftauenden Mitteln einzusetzen sind.
- (9) Die zu räumenden Flächen dürfen nicht beschädigt werden.

§ 5 Zeiten für das Schneeräumen und das Beseitigen von Eis- und/oder Schneeglätte

Die Geh- und Radwege sind werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9:00 Uhr vom Schnee zu beräumen und bei Eis- und/oder Schneeglätte zu bestreuen. Der Schutz der Fußgänger hat Vorrang gegenüber dem Fahrzeugverkehr und das Streuen hat Vorrang vor dem Räumen. Bei erneutem Schneefall und erneut einsetzender Eis- und/oder Schneeglätte sind die Gehwege und Straßen wiederholt zu räumen und zu streuen. Die Räum- und Streupflicht endet um 20:00 Uhr.

§ 6 Anordnung im Einzelfall

- (1) Die Gemeinde Seddiner See kann im Einzelfall anordnen, dass Reinigungspflichten zu erfüllen sind. Nach vorheriger Androhung ist die Ersatzvornahme durch eigene Kräfte oder beauftragte Firmen zulässig.
- (2) Die Gemeinde Seddiner See kann bei außergewöhnlichen Witterungsereignissen und Schneehöhen Aufträge erteilen, die zur Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs erforderlich sind. Dies gilt auch für Straßen, die nicht in den Anlagen enthalten sind.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

- (1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gemäß
 - a) § 3 Abs. 1 seine Reinigungspflichten verletzt
 - b) § 3 Abs. 3 Kehr- und sonstigen Unrat nicht unverzüglich nach Beendigung der Säuberung von den öffentlichen Verkehrsflächen entfernt
 - c) § 3 Abs. 5, § 4 Abs. 5 seinen Freihaltepflichten nicht nachkommt
 - d) § 3 Abs. 7, § 4 Abs. 10 die zu reinigenden bzw. zu räumenden Flächen beschädigt
 - e) § 4 Abs. 1, 3, 4, § 5 seine Streupflichten verletzt
 - f) § 4 Abs. 7 eine abweichende Bestreuung vornimmt.
- (2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 € geahndet werden.

§ 8 Inkrafttreten

Die Straßenreinigungssatzung tritt nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Seddiner See, den 01.07.2025

Carina Simmes

Bürgermeisterin

Anlage

Straßenverzeichnis Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Anlage Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Straße	Zustand	Reinigung		Winterwartung		
		Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Fußgänger- querungen
Kähnsdorf						
Am Hügel	u	A	A	A		
Am Seehügel	u	A	A	A		
Am Waldessaum	u	A	A	A		
Dorfstraße	u / b	A	A	A		
Erikaweg	u	A	A	A		
Kähnsdorfer Weg	u	A	A	A		
Rauher Berg	u	A	A	A		
Rottstockweg	u	A	A	A		
Rüdigerweg	u	A	A	A		
Seddiner Straße	b	A	G	A	G	G
Stückener Straße	u / b	A	A	A	A	G
Trift	u / b	A	A	A	A	G
Waldeck	u	A	A	A		
Waldesruh	u	A	A	A		
Waldweg	u	A	A	A		

Anlage Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Straße	Zustand	Reinigung		Winterwartung		
		Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Fußgänger- querungen
Neuseddin						
Am Apfelweg	b	A	A	A	A	G
Am Bahnhof	u	A	A	A		
Am Birnenweg	b	A	A	A	A	
Am Fuchsbau von Kunersdorfer Str. bis vor Am Fuchsbau 15 a (Zaun)	B	G	G	G	G	G
Am Fuchsbau von Am Fuchsbau 15a bis Pappelallee	b	A	A	A	A	G
Am Kirschweg	b	A	A	A	A	G
Am Lindenweg	b	A	A	A	A	G
Am Mirabellenweg	b	A	A	A	A	G
Am Quittenweg	b	A	A	A	A	
Am Sanddornweg	b	A	A	A	A	G
Birkenweg	b	A	A	A	A	
Breitenbachplatz 1-2	b	G	G	G	G	G
Breitenbachplatz 3-4	b	A	A	A	A	G
Dr.- Albert- Schweitzer- Straße	b	A	A	A	A	G
Ebereschenring	b	A	A	A	A	G
Dr.- Stapff- Straße	b	A	A	A	A	G

Anlage Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Straße	Zustand	Reinigung		Winterwartung		
		Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Fußgänger- querungen
Ernst- Kamieth-Platz	b	A	A	A	A	G
Friedhofsgasse	b	A	A	A	A	G
Gewerbestraße	b	G	G	G	G	G
Hans- Beimler- Straße	b	A	A	A	A	G
Karl- Marx- Straße	b	G	G	G	G	G
Kiefernweg	b	A	A	A	A	G
Kunersdorfer Straße Ortslage	b	G	G	G	G	G
Ladestraße	b	A	A	A	A	G
Lärchenweg	b	A	A	A	A	G
Pappelallee	b	A	G	A	G	G
Schmiedestraße	b	A	A	A	A	G
Thielenstraße	b	A	A	A	A	G
Waldstraße	b	A	A	A	A	G
Weg zum Wasserturm	b	A	A	A	A	G
Zum Sportplatz	b	G	G	G	G	G
Zur alten Schule	b	A	A	A	A	G

Anlage Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Straße	Zustand	Reinigung		Winterwartung		
		Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Fußgänger- querungen
Seddin						
Am Fischerhof	b	A	A	A	A	
Am Milchberg	b	A	A	A	A	G
Am Mühlenberg	b	A	A	A	A	G
Am Waldrand	u	A	A	A		
Bahnhofstraße	u	A	A	A		
Beelitzer Straße	u / b	A	A	A	A	G
Bergstraße	u	A	A	A		
Blumesiedlung	u	A	A	A		
Feldstraße	u	A	A	A		
Fenn	u	A	A	A		
Fischergasse	u	A	A	A		
Friedhofstraße	u / b	A	A	A	A	G
Gartenstraße	u	A	A	A		
Hainbuchenstraße	b	A	A	A	A	G

Anlage Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Straße	Zustand	Reinigung		Winterwartung		
		Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Rad- / Gehweg oder 1,5 m Streifen	Fahrbahn	Fußgänger- querungen
Hauptstraße	b	A	G	A	G	G
Kähnsdorfer Straße	u	A	A	A		
Kiefernwald	u	A	A	A		
Kirchplatz	b	A	A	A	A	G
Kornblumenweg	b	A	A	A	A	G
Kornstraße	u	A	A	A		
Krumme Straße	u	A	A	A		
Leipziger Straße Ortslage	b	A	G	G	G	G
Schlunkendorfer Straße	b	A	A	A	A	G
Schuppesiedlung	u	A	A	A		G
Seddiner Straße 133 a- c	b	A	A	A	A	G
Stückener Straße	b	A	A	A	A	G
Weinbergstraße	b	A	A	A	A	G
Wiesenweg	u	A	A	A		
Wiesenweg von Schlunkendorfer Str. bis Ecke Friedhofstraße	b	A	A	A	A	G

Anlage Straßenverzeichnis Reinigungspflicht gemäß §§ 3 und 4 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Seddiner See

Zeichenerklärung:

A	Anlieger
G	Gemeinde Seddiner See
b	befestigt
u	unbefestigt